

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2258/2543

นาย วิไลพร จุละจาริตต์ กับพวก
สำนักงานประกันสังคม

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 5

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 5 กำหนดนิยามของคำว่าเจ็บป่วยไว้ ซึ่งเห็นได้จากคำนิยามดังกล่าวว่าจะต้องเป็นกรณีที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายด้วยโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างแต่ละราย โดยพิจารณาตามลักษณะหรือสภาพของงานนั้น ๆ โดยหาได้มีข้อจำกัดว่าการที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายด้วยโรคที่เกิดขึ้นนั้น จะต้องเป็นการเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้างไม่ งานที่ผู้ตายทำมีลักษณะหรือสภาพของงานที่ต้องใช้แรงงานมากต้องอยู่กับสภาพเสียงดังก่อให้เกิดความอ่อนเพลียและความเครียดแก่ผู้ตายอย่างมากผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจล้มเหลวอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง ถือได้ว่าผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานต้องด้วยคำนิยามว่า เจ็บป่วยตามบทกฎหมายข้างต้น

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินทดแทนแก่โจทก์ทั้งสองเป็นรายเดือนจำนวนร้อยละหกสิบของเงินเดือน 32,000 บาท สำหรับโจทก์ที่ 1 นับแต่วันที่ผู้ตาย

ถึงแก่ความตายไปจนกว่าจะครบ 8 ปี ส่วนโจทก์ที่ 2 กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา อีกสองปีจึงจะสำเร็จการศึกษา จำเลยต้องจ่ายเงินทดแทนให้โจทก์ที่ 2 นับแต่วัน เดียวกันจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

จำเลยให้การว่า ผู้ตายมิได้ประสบอันตรายถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงาน แต่ถึงแก่ความตายเพราะโรคหลอดโลหิตหัวใจล้มเหลว ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้ตายเจ็บ ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้ตายถึงแก่ความตายในเวลาที่กำลังพักผ่อนมิใช่เวลา ทำงาน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยคำนวณจ่ายเงินแก่โจทก์ที่ 1 ในสิทธิอันพึง ได้ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 นับแต่วันที่ 19 มีนาคม 2541และให้ ยกฟ้องโจทก์ที่ 2

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 5 บัญญัติคํานิยาม เจ็บป่วย หมายความว่า การที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือ ถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการ ทำงานเห็นได้ว่าจากนิยามคำว่า เจ็บป่วย ดังกล่าวจะต้องเป็นกรณีที่ลูกจ้างเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจาก การทำงานของลูกจ้างแต่ละรายโดยพิจารณาตามลักษณะหรือสภาพของงานนั้น ๆ เช่น งานที่ลูกจ้างทำได้รับความลำบากตรากตรำและเป็นงานที่หนักมากน้อยเพียงใด หรือเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง ลูกจ้างต้องใช้ร่างกายทำงานอย่างหนักจน ร่างกายอ่อนเพลีย ไม่มีเวลาพักผ่อน มีอาการเครียดจนลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแก่ ความตายเนื่องจากการทำงานให้นายจ้างหรือไม่ ทั้งตามคํานิยามของบทบัญญัติดัง กล่าวก็หาได้มีข้อจำกัดว่าการที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายด้วยโรคที่เกิดขึ้น

นั้นจะต้องเป็นการเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่นายจ้าง
ดังที่จำเลยอุทธรณ์ไม่ หากการที่ลูกจ้างเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิด
ขึ้นเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างกรณีก็ต้องด้วยคำว่า เจ็บป่วยตามคำนิยามของ
บทบัญญัติดังกล่าวแล้ว คดีนี้ ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ผู้ตายทำงานตั้งแต่วันที่ 1
มีนาคม 2541 ถึงวันที่ 19 เดือนเดียวกัน ซึ่งเป็นวันที่ผู้ตายถึงแก่ความตายโดยแทบ
ไม่มีเวลาพักผ่อน ย่อมก่อให้เกิดความอ่อนเพลียและความเครียดแก่ผู้ตายมากแม้ผู้
ตายจะมีเวลาพักผ่อนบ้างก็เป็นการพักผ่อนในเรือเพื่อพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา
จนกว่าเรือจะแล่นถึงประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนางพุลศรี เลชะกุล แพทย์ผู้เคยตรวจร่างกาย
ของผู้ตายกับนายสมพูล กฤตลักษณ์ กรรมการแพทย์ของสำนักงานกองทุนเงิน
ทดแทนพยานจำเลยเบิกความว่า หาทำงานเหนื่อยมาก พักผ่อนน้อย อ่อนเพลียมาก
มีอาการเครียด โอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจล้มเหลวก็มีได้ การตายของผู้ตายจึง
เป็นการตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างดังกล่าวเช่นนี้ เห็น
ได้ว่าศาลแรงงานกลางพิจารณาถึงลักษณะและสภาพของงานที่ผู้ตายทำซึ่งต้องใช้
แรงงานมากและต้องอยู่กับสภาพเสียงดังก่อให้เกิดความอ่อนเพลียและความเครียด
แก่ผู้ตายอย่างมาก แล้วฟังว่าผู้ตายถึงแก่ความตายด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจล้ม
เหลวอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง กรณีจึงถือได้ว่าผู้ตายถึงแก่ความตาย
ด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน ต้องด้วยคำนิยามว่า เจ็บป่วย ตามพระราช
บัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 5 คำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางชอบด้วย
กฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(กมล เพียรพิทักษ์-สละ เทศร่ำพรรณ-จรัส พวงมณี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ